刑法03 筆記：刑法效力範圍—人的效力與時的效力

> 來源：刑法03 課程字幕 00:44:45 ~ 01:33:40

🕮 法條原文速查

> **§1**（罪刑法定主義）
> 行為之處罰，以行為時之法律有明文規定者為限。拘束人身自由之保安處分，亦同。

> **§2 I**（從舊從輕原則）
> 行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。

> **§2 III**（裁判確定後法律變更）
> 處罰或保安處分之裁判確定後，未執行或執行未完畢，而法律有變更，不處罰其行為或不施以保安處分者，免其刑或保安處分之執行。

> **§3**（屬地原則）
> 本法於在中華民國領域內犯罪者，適用之。在中華民國領域外之中華民國船艦或航空器內犯罪者，以在中華民國領域內犯罪論。

> **§35**（刑之輕重標準）
> I 主刑之輕重，依第三十三條規定之順序定之。
> II 同種之刑，以最高度較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度較長或較多者為重。
> III 刑之輕重，以本刑為準。但有選科主刑者，以**最重主刑**為準。其有加重或減輕者，以加重或減輕後之刑為準。併科主刑者，以較重之刑為準。

> **憲法 §52**（總統刑事豁免權）
> 總統除犯內亂或外患罪外，非經罷免或解職，不受刑事上之訴究。

> **刑事訴訟法 §302 ④**（免訴判決）
> 犯罪後之法律已廢止其刑罰者，應諭知免訴之判決。

📋 釋字/實務見解原文速查

> **釋字 627 號**：總統之刑事豁免權（憲法 §52）為**程序障礙**，非實體上免責。總統卸任後仍得追訴。

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「總統刑事豁免權屬於實體免責還是程序障礙？」	**程序障礙**（釋字 627）→ 卸任後可追訴
「立委言論免責權屬於實體免責還是程序障礙？」	**實體上免責**→ 卸任後亦不可追訴
「條文用語從頓號改為『或』是否為法律變更？」	**否**，未影響刑罰權範圍
「銀元改為新臺幣是否為法律變更？」	**否**，僅幣值換算
「§349 將『牙保』改為『媒介』是否為法律變更？」	**否**，僅修正用語
「空白刑法的行政命令變更是否為法律變更？」	**實務（否定說）**→ 選擇題選此；學說多數（肯定說）
「行為後入罪化，是否適用 §2 I？」	**否**，直接適用 §1 罪刑法定
「行為後除罪化，適用 §2 I 嗎？」	實務**不走 §2 I**，走刑訴 §302④ 判**免訴**
「裁判確定後除罪化，效果為何？」	§2 III：免其刑之執行（前提：尚未執行或執行未完畢）

「裁判確定後法律效果僅變輕（非除罪化），有無 §2 III 適用？」	**無**，§2 III 僅適用除罪化
「比較新舊法刑度輕重，同種之刑先比什麼？」	先比**上限**（最高度）；上限同再比**下限**
「得併科 vs 選科，何者較輕？」	**選科**較輕（有不用進監獄的選項）
「最有利法律一定是裁判時法嗎？」	**不一定**，法律數次修正時，最有利的可能是**中間法**

一、人的效力範圍

基本原則：屬地原則（§3）

- 在中華民國領域內犯罪→適用我國刑法，**不分國籍**

例外

```
人的效力範圍
├── 原則：屬地原則（§3）→ 領域內犯罪一律適用
└── 例外
    ├── ① 總統刑事豁免權（憲法 §52）→ 程序障礙
    ├── ② 立委/議員言論免責權 → 實體免責
    └── ③ 國際法例外（外交人員等）→ 考試不重要
```

例外類型	性質	效果
總統刑事豁免權	**程序障礙**	在任期間不受追訴，卸任後可追訴（如陳水扁 2008 年）
立委/議員言論免責權	**實體免責**	發言永久免責，卸任後亦不追訴

二、時的效力範圍（§2 I 從舊從輕）

(一) 何謂「法律變更」

判斷標準：須影響國家刑罰權範圍大小

```
法律變更 → 影響刑罰權範圍大小 → 適用 §2 I
         → 未影響刑罰權範圍 → 不適用 §2 I（直接用現行法）
```

非法律變更的情形

修法情形	是否為法律變更	理由
頓號改「或」	✗	僅修文字，處罰範圍不變
銀元改新臺幣（108年統一修正）	✗	幣值換算，數額實質不變
§349「牙保」改「媒介」	✗	修正用語，含義不變
事實變更（舊版貨幣改新版）	✗	事實層面變動，非法律觀念改變

(二) 空白刑法的行政命令變更

案例：臺灣獼猴從保育類除名

- 野生動物保育法 §42 處罰獵捕保育類動物
- 臺灣獼猴原為保育類→後行政命令將其除名
- 問題：是否算「法律變更」？

學說	結論	理由	考試
實務（否定說）	非法律變更「法律」＝處罰規定本身，行政命令不算		⭐ **選擇題選此**
學者多數（肯定說）	算法律變更	補充規範與處罰規定合一，共同彰顯處罰範圍	—

(三) §2 I 各種操作情形

① 入罪化（行為時無罪→裁判時有罪）

- **不適用 §2 I**
- 直接適用 §1 罪刑法定主義（憲法位階）
- 行為時無罪→不能因事後立法而處罰

② 除罪化（行為時有罪→裁判時無罪）

```
除罪化的處理
├── 立法者直接刪除處罰規定 → 除罪化
├── 大法官宣告違憲（如通姦罪 2020 年）→ 也算除罪化（大法庭已確認）
│
└── 法律效果：
    ├── 裁判確定前 → 實務走刑訴 §302④ 判【免訴】
    │                （先程序後實體，不走 §2 I）
    └── 裁判確定後 → §2 III 免其刑之執行
```

> ⚠ §2 I 的適用範圍：行為時與裁判時**都有罪**，只是刑度不同→才走 §2 I 比較新舊法

③ 限時法（日落條款）

- 定義：有施行期限的法律（如武漢肺炎防治條例 2020 制定→2024 失效）
- 問題：法律失效後是否算除罪化？

學說	結論	理由
否定說	不算除罪化	法律消失非法律觀念改正；不罰會助長僥倖心理
肯定說	算除罪化	法律失效後再罰無犯罪預防意義，僅剩報復

- 921 震災重建暫行條例：曾明文規定即使法律失效仍處罰（採否定說立法例）
- 武漢肺炎條例：未規定→產生學術爭議

(四) 裁判確定後的法律變更（§2 Ⅲ）

適用要件

```
§2 III 適用要件
├── ① 處罰或保安處分之裁判已確定
├── ② 尚未執行 或 執行未完畢
└── ③ 法律變更為「不處罰」或「不施以保安處分」（除罪化）
    → 效果：免其刑或保安處分之執行
```

實例

案例	說明
通姦罪違憲（2020.5）	大法官宣告 §239 違憲→當日法務部釋放所有因通姦罪服刑且無其他刑罰之人
強制工作違憲	大法官認強制工作本質為刑罰→宣告違憲→原受宣告者免其保安處分執行

重要限制

- **僅適用除罪化**：裁判確定後若僅刑罰變輕（非除罪化），§2 III **不適用**
- 例：死刑若廢除→已確定死刑犯依現行制度仍須執行（可能需另立特別法處理過渡期）
- 前提：**處罰尚未執行或執行未完畢**→ 已執行完畢者不適用

(五) 法律效果加重減輕：新舊法比較（§35）

比較順序

```
新舊法刑度比較（§35）
│
├── 1. 不同種主刑 → 依 §33 順序（死刑＞無期＞有期＞拘役＞罰金）
│
└── 2. 同種主刑
    ├── 先比上限（最高度）→ 上限高者較重
    └── 上限同 → 再比下限（最低度）→ 下限高者較重
```

具體案例

案例	行為時	裁判時	何者有利	結論
擄人勒贖（2014修法）	死刑、無期或7年以上	無期或7年以上	裁判時（刪除死刑）	**從輕**（用新法）
酒駕	1年以下	2年以下	行為時	**從舊**（用舊法）
逆衝	5年以下	6月以上5年以下	行為時（無下限較輕）	**從舊**（用舊法）
普悠瑪案（過失致死）	業務過失致死：5年以下、**得併科**罰金	過失致死：5年以下、**或**50萬以下罰金	裁判時（選科有利）	**從輕**（用新法）

得併科 vs 選科

類型	意涵	舉例
得併科	徒刑＋罰金（同時）	舊業務過失致死
選科（或）	徒刑**或**罰金（擇一）	新過失致死

→ **選科較有利**：有單獨罰金的選項，不必進監獄

> ⚠ 不要被罰金數額騙：舊法 3000 元（銀元，需乘以 30）vs 新法 50 萬→重點是得併科vs選科，非數額

(六) 法令數次變遷與中間法

案例：強制性交罪

```
時間軸（刑度變遷）：

行為時          第一次修法          第二次修法（裁判時）
3年以上10年以下 → 5年以下          → 1年以上7年以下
（綠色）          （紅色）            （藍色）
```

- §2 I 但書：適用**最有利於行為人**的法律
- 本例中：紅色（5年以下）最有利→適用**中間法**

🔑 關鍵結論

> **最有利的法律不見得是裁判時法，有時候可能是中間法。**

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§1	罪刑法定主義	入罪化時直接適用
§2 I	從舊從輕原則	行為時與裁判時均有罪時比較新舊法
§2 III	裁判確定後除罪化	免其刑或保安處分之執行
§3	屬地原則	領域內犯罪適用
§33	主刑種類	死刑＞無期＞有期＞拘役＞罰金
§35	刑之輕重標準	同種之刑比上限→比下限
憲法 §52	總統刑事豁免權	程序障礙
刑訴 §302④	法律廢止刑罰→免訴	除罪化時實務走此路徑

關鍵實務見解速查表

實務見解	要旨
釋字 627	總統刑事豁免權為程序障礙，非實體免責
空白刑法行政命令變更	實務認定非法律變更（否定說）
除罪化處理	實務採先程序後實體→刑訴 §302④ 免訴
大法庭見解（通姦罪）	大法官宣告違憲亦屬除罪化
§2 III 通姦罪適用	2020年違憲當日釋放服刑中受刑人
本刑認定	不含總則加重減輕，含分則加重減輕